

1501032-29.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Tiago Ducatti Lino Machado

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... acerca da materialidade delitiva do furto qualificado consumado pela fraude em continuidade delitiva.

Não subsiste qualquer dúvida acerca da incidência da qualificadora delineada na peça acusatória tendo em vista não só a prova oral como o seguinte quadro

probatório: auto de prisão em flagrante delito e laudo de fls.406/412.

Assim, todo o quadro de provas aponta que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

3ª Vara Criminal

Av. Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501032-29.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501032-29.2021.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FABIANA APARECIDA DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Ducatti Lino Machado

Vistos.

FABIANA APARECIDA DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, está sendo processada pela Promotoria de Justiça, por infração ao artigo 155, §§ 3º e 4º, inciso II (fraude), por inúmeras vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, porque, de acordo com a peça acusatória, até o dia 05 de maio de 2021, na Rua Mococa, nº 16, lote 28, Itapeti, Sítio R Caracol, Condomínio Aruã, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes-SP, forma continuada e mediante fraude, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em energia elétrica da rede da empresa Bandeirante Energia, representada por Marcelo Gomes Sampaio da Silva, cujo valor do prejuízo será oportunamente informado nestes autos (avaliado informalmente em R\$ 84.000,00 - oitenta e quatro mil reais).

Recebida a denúncia no dia 17 de junho de 2021, a acusada foi pessoalmente e regularmente citada (fls.279) e apresentou defesa preliminar às fls.246/259.

Ratificado o recebimento da denúncia às fls.272/273.

Em juízo, ao longo da instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório da ré (fls.334/336 e 393/394).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação para a condenação dos réus. A insigne representante do Ministério Público entendeu que os elementos probatórios da responsabilidade criminal da ré e a comprovação das qualificadoras estão lastreados na prova oral, bem como pelos demais elementos colhidos no curso da instrução, sobretudo a prova pericial. Ao final, pugnou pela aplicação da pena acima no mínimo legal com fixação do regime inicial semiaberto (fls.415/419).

Considerando as ponderações do Ministério Público em seus memoriais, a defesa dos réus opinou pela absolvição dada a precariedade da prova apresentada ao longo da instrução e, em linhas gerais, invocou o benefício da dúvida em seu favor (fls.421/439).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Dentro da relação dialética estabelecida no processo penal com a contraposição da pretensão punitiva do Estado com o status libertatis do cidadão deve o Estado-Juiz sopesar todos os elementos de provas amealhados no curso da instrução para se definir pela prolação do decreto jurisdicional condenatório somente na hipótese de solidez probatória a indicar incontestavelmente a materialidade delitiva e respectiva autoria.

Tal cautelaridade decorre do regime jurídico que estabelece o vigente Estado Democrático de Direito que incorporou, no sistema constitucional pátrio, o princípio da presunção de inocência. Por tal princípio, a condenação criminal impõe ao Estado a certeza absoluta da responsabilidade criminal do sujeito passivo de um processo penal.

Por tais razões, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação.

No tocante aos fatos articulados na denúncia, não restam dúvidas acerca da materialidade delitiva do furto qualificado consumado pela fraude em continuidade delitiva.

Não subsiste qualquer dúvida acerca da incidência da qualificadora delineada na peça acusatória tendo em vista não só a prova oral como o seguinte quadro probatório: auto de prisão em flagrante delito e laudo de fls.406/412.

Assim, todo o quadro de provas aponta que a incidência da qualificadora é de rigor. O laudo pericial é inconteste no tocante à efetiva idoneidade da fraude utilizada para a consubstanciação do crime. A expert asseverou que "...foi constatado e documentado o furto de energia no local, realizado através da presença de medidor "frio", o qual não consta nos registros da concessionária de energia." O conjunto fotográfico acostado aos autos também indica o rompimento do lacre de vedação. Desta forma, passo a analisar as provas testemunhais produzidas, no tocante à responsabilidade criminal da acusada.

Como é cediço, o processo penal tem como princípio basilar a busca da verdade real que há de se desdobrar respeitando os ditames do devido processo legal, sobretudo os princípios da ampla defesa e do contraditório, que são materializados no curso da instrução processual perante o Estado-Juiz.

O representante legal da vítima, Marcelo Gomes Sampaio da Silva disse que a equipe técnica constatou ausência de cadastro do medidor. No local dos fatos conversou com a inquilina do imóvel que ressaltou que pelo contrato estaria incluída a fatura da energia. A ré Fabiana disse que achava que pagava a fatura de energia na taxa de condomínio. Afirmou que estava há 10 (dez) anos no local e, nesse período, não recebeu faturas de energia. No local não existe a hipótese de um imóvel ser cadastrado em outra empresa de distribuição de energia.

Allan Patric Rodrigues e Dênnis Marques Galdino, funcionários da empresa vítima, afirmaram que o medidor não tinha o devido cadastro, de forma que, após a leitura, os dados não chegam à empresa. Sublinharam que a empresa tem uma tabela de valores que leva em conta a quantidade de eletrodomésticos utilizados na residência para aferir o valor do prejuízo.

Os policiais civis Rogério de Souza e Fabiano Yrachin Belisse corroboraram as

palavras dos funcionários da EDP.

Em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ré disse que alugou a casa para outras pessoas em 2018 e os locatários seriam os responsáveis pelo pagamento da conta de energia.

Os depoimentos seguros e lineares dos policiais e funcionários responsáveis pelo flagrante indicam a solidez do conjunto probatório para a prolação de decreto condenatório.

A ré não se desincumbiu em nenhum momento do seu ônus probatório.

Releva notar que houve a consubstanciação de todas as elementares objetivas e subjetiva do tipo criminoso, de forma que o reconhecimento da consumação é de rigor.

Passo a dosar a pena.

Com o reconhecimento da circunstância qualificadora, fixo a pena base para o réu em 02 (dois) anos em razão do parágrafo 4º, inciso II, do artigo 155 do Código Penal a qual torno definitiva à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não subsiste qualquer circunstância legal atenuante ou agravante.

Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva em sua potência máxima, considerando o tempo de subtração da energia, a sanção deve ser majorada em 2/3, perfazendo a reprimenda final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

À luz do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal o que atenderá à proporcionalidade nas funções preventiva, retributiva e ressocializadora da pena, fixo o regime inicial aberto.

Faculto-lhe o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar a ré FABIANA APARECIDA DOS SANTOS como incurso no delito tipificado no artigo 155, §§ 3º e 4º, inciso II, na forma do art. 71, caput, do Código Penal, cominando-lhe a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, com o valor unitário fixado no mínimo legal.

Nos termos do artigo 44, § 2º do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.714/98, substituo a pena privativa de liberdade aplicada à ré pela pena restritiva de direitos, pelo mesmo prazo de duração, consistente na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, do CP), a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, bem como o pagamento de prestação pecuniária à vítima (artigo 43, I, do CP), no valor de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) eis que reputo estas suficientes para efeito de reprovação e prevenção do crime.

Em caso de revogação das penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária à vítima, a acusada iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

P.R.I.C

Mogi das Cruzes, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA